

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 시설공사 불법하도급 및 부당특약 부존재 확인서 제출 미흡

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 ♠처 ■부(①~②)

내 용

1. 업무 개요

◆본부 ♠처 ■부는 시설물(토건/전기/기계설비) 신·증축 및 유지보수 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「시설공사 하도급관련 공사계약특수조건」 제2조(하도급계약 등) 및 [별지] 불법 하도급 및 부당특약 부존재 확인서에 따르면, “계약상대자는 하도급계약을 체결 하는 경우 하도급 계약에 불법하도급 및 부당특약이 부존재함을 해당 하수급인과 상호 확인 후 ‘불법하도급 및 부당특약 부존재 확인서’ (별지)를 작성하여 발주자 에게 제출해야 한다.” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부에서 하도급계약을 체결한 시설공사 건들에 대한 ‘불법하도급 및 부당특약 부존재 확인서’ 제출여부를 점검한 결과, 하도급계약을 체결한 일부공사 건은 계약상대자가 하도급계약 통보 시 ‘불법하도급 및 부당특약 부존재 확인서’를 제출하지 아니한 사실이 확인되었다.

한편, 上記 시설공사 건은 아직 공사가 진행 중이므로 감사기간 중에 즉시 조치가 이루어져 계약상대자로부터 ‘불법하도급 및 부당특약 부존재 확인서’를 제출받았음을 확인하였다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 본 지적 건에 대한 미흡사항을 즉시 시정하기 위하여 각 공사의 ‘불법하도급 및 부당특약 부존재 확인서’를 제출하였다.

조치할 사항 ◆본부장은

- ① 공사가 진행 중인 시설공사 건에 대해서 ‘불법하도급 및 부당특약 부존재 확인서’를 제출받도록 조치하시기 바라며,(시정 1)
- ② 향후 동일한 사례가 재발되지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)